

เจตนารมณ์และหลักการการทำหน้าที่ของสภาเทศบาล ไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน จึงเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ให้ยุบสภาเทศบาลตำบลลำไทรตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่พิจารณาตั้งงบประมาณหรือปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามที่นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรได้เสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลลำไทร ถึง ๖ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนได้ตั้งงบประมาณและปรับลดงบประมาณโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นลงเป็นจำนวนมาก การกระทำของสภาเทศบาลตำบลลำไทรเป็นการกระทำที่มีเจตนาโดยชัดแจ้งที่จะมิให้ฝ่ายบริหารใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และมติของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไทรโดยไม่สมเหตุผล เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลลำไทรทั้งในการให้บริการสาธารณะ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ยุบสภาเทศบาลตำบลลำไทร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไทรใหม่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไทร

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีการจัดโครงสร้างขององค์กรและกำหนดอำนาจหน้าที่ภายในเทศบาลไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยตามมาตรา ๑๔ กำหนดให้เทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๔๘ นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๔๘ เตรส ส่วนสภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ประชุมวินิจฉัยข้อปรักษางานในหน้าที่ของเทศบาล ตั้งกระทุ่ถามนายกเทศมนตรีอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตั้งกรรมการสามัญหรือ



วิสามัญของสภาเพื่อกระทำการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามมาตรา ๖๒ และกฎหมายยังบัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรฝ่ายปกครองในลักษณะของการกำกับดูแล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ ข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอำนาจออกคำสั่งยุบสภาเทศบาลได้ตามมาตรา ๗๔ จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายจัดวางโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีไว้ในลักษณะของการร่วมกันทำงาน โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่สภาเทศบาลเป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบในนโยบายและการบริหารงานของนายกเทศมนตรี ดังนั้น ในการดำเนินกิจการของเทศบาลทั้งนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนเพื่อให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปตามนโยบายตามที่นายกเทศมนตรีกำหนด โดยสภาเทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและกลั่นกรองการทำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง แต่ถ้าหากทั้งสององค์กรเกิดความขัดแย้งกันจนไม่สามารถจะบริหารราชการต่อไปได้ผลเสียหายย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชนในเขตเทศบาล กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้กำกับดูแลเทศบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งดังกล่าวโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงและนัดักเตือนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากไม่มีการปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสั่งระงับการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรืออาจเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้ยุบสภาเทศบาลได้ด้วย

กรณีเทศบาลตำบลลำไทรได้รับอนุมัติจากการเคหะแห่งชาติให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทร และเทศบาลตำบลลำไทรจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่าบริษัทผู้รับจ้างทำงาน โดยเทศบาลตำบลลำไทรได้เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างไปแล้วบางส่วนเมื่อนายกเทศมนตรีตำบลลำไทรได้ยื่นญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลลำไทรเพื่อพิจารณางบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรที่ค้างไว้ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอในวาระต่างกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ รวม ๖ ครั้ง แต่สภาเทศบาลตำบลลำไทรไม่อนุมัติโครงการดังกล่าวตามที่นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรเสนอ นั้น แม้สภาเทศบาล

เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาว่าจะอนุมัติโครงการดังกล่าวหรือไม่ รวมตลอดถึงมีอำนาจที่จะพิจารณา ตัดลดงบประมาณได้ตามข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ตาม แต่การที่สภาเทศบาลจะมีมติไปในทางใดก็จะต้องมีเหตุผล อันสมควรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณามีมติดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มติที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอ เนื่องจากงบประมาณเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่ฝ่ายบริหารจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามแผนและนโยบายที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ อีกทั้ง โครงการที่พิพาท คือ โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรซึ่งถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งของเทศบาล ในอันที่จะทำให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่สภาเทศบาลตำบลลำไทรจะพิจารณามีมติไม่อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ จึงต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นควรค่าแก่การรับฟังว่าไม่สมควรที่จะทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าว อย่างแท้จริง และต้องเป็นเหตุผลที่สาธารณชนฟังแล้วยอมรับโดยมิได้มีข้อเคลือบแคลงสงสัย แต่เมื่อปรากฏเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุมัติโครงการ เนื่องจากไม่มั่นใจในความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างเดิมว่าจะสามารถก่อสร้างต่อเติมได้หรือไม่ รวมทั้งไม่มั่นใจว่ารัฐบาล จะจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าวหรือไม่ และรอผลการสอบสวนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ตลอดจนเหตุผลอื่น ๆ ที่กล่าวอ้าง เป็นเหตุผลที่เลื่อนลอยขาดหลักวิชาการ สนับสนุน และเป็นเหตุผลทางด้านอัตวิสัยที่สภาเทศบาลคาดการณ์กันเองหรือวิตกไปล่วงหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่นระหว่างสภาเทศบาล กับนายกเทศมนตรี ซึ่งต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล มติของสภาเทศบาลตำบลลำไทรโดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ตัดงบประมาณหรือปรับลดงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำไทรที่ก่อสร้างค้างไว้ตามที่นายกเทศมนตรีตำบล ลำไทรเสนอรวม ๖ ครั้ง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ทั้งการให้เหตุผลในการปฏิเสธ มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่มีการเสนอของงบประมาณ ซึ่งเป็นการขัดขวาง ไม่ให้นายกเทศมนตรีตำบลลำไทรบริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำไทร อันเป็นการกระทำที่หวังผล ทางการเมืองท้องถิ่นมากเสียยิ่งกว่าที่ต้องการจะตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสของการใช้ งบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน อย่างแท้จริง กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เรียกประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งคืนให้เทศบาลตำบล ลำไทรพิจารณาทบทวน นั้น แม้ว่าจะเป็นดุลพินิจของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าว



ย่อมต้องมีเหตุผลรองรับที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์และหลักการทำหน้าที่ของสภาเทศบาล การอ้างว่าเป็นช่วงที่มีประกาศกฏอัยการศึก ซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๔๑.๒/๘๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ ที่ขอให้หยุดความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น รวมถึงการประชุมของสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย นั้น หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหยุดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเฉพาะที่เป็น การรวมกลุ่มในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย หรือการปลุกระดมประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ชุมนุมทางการเมืองเท่านั้น มิได้มีความหมายว่า ห้ามมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการประชุมสภาเพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในปกติธุระและหรือตามอำนาจหน้าที่แต่อย่างใด เหตุผลดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ และย่อมแสดงให้เห็นว่าสภาเทศบาลตำบลลำไทร มีพฤติการณ์ไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมดูแลเทศบาลตามกฎหมาย เพื่อหน่วงเหนี่ยวการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เนิ่นช้าออกไปถึง ๔ เดือนเศษ ทั้ง ๆ ที่ได้ทราบดีอยู่แล้วว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญและจำเป็นสำหรับการบริหารกิจการ ของเทศบาลตำบลลำไทร การกระทำดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลตำบลลำไทร

เมื่อสภาเทศบาลตำบลลำไทรมีพฤติการณ์ไม่ใส่ใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลตามกฎหมาย โดยมีเจตนาอย่างชัดแจ้ง ที่จะไม่ให้ฝ่ายบริหารใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอำนาจ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และมติของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไทร ที่ไม่สมเหตุผล พฤติการณ์ดังกล่าวของสภาเทศบาลตำบลลำไทรจึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของกฎหมายว่าด้วยเทศบาลที่จัดวางโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ไว้ในลักษณะที่ต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีซึ่งได้รับการเลือกตั้ง จากประชาชนในท้องถิ่นกำหนดและได้แถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาล โดยสภาเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้พิจารณา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบล ลำไทร รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลลำไทรและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวม และอาศัยอำนาจ

ตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ออกคำสั่งยุบสภาเทศบาลตำบลลำไทร จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๓/๒๕๕๙)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๒๒} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗๔ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได้

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย

เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีสภาเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในสี่สิบห้าวัน



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ คุณสมบัติของผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการครูสภาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลใดให้เป็นผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย่อมมีอำนาจในการยับยั้งไม่แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวและให้คณะกรรมการครูสภาดำเนินการคัดเลือกใหม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เมื่อปรากฏตามทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ว่าข้าราชการซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ อันเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาแล้วมีมติให้คณะกรรมการครูสภาดำเนินการสรรหาผู้แทนครูสภาใหม่ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนครูสภา อนุกรรมการผู้ทรงวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อมา เลขาธิการครูสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการครูสภา เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ซึ่งในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ หลังจากนั้น เลขานุการ ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๙๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งการกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนครูสภา อนุกรรมการผู้ทรงวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ตามประกาศคณะกรรมการครูสภา แต่ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้รับการล้างมลทินในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วมีมติมอบหมายให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษารายผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน กรณีเสพสุรา พุดจก้าวร้าย ทำหาย และมีมติว่าผู้ฟ้องคดีเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสำหรับการเป็นผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู และให้คณะกรรมการครูสภาดำเนินกระบวนการสรรหาใหม่เฉพาะผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ และในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบตามมติของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการครูสภาดำเนินการสรรหาผู้แทนครูสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้แทนครูสภาฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แทนครูสภาฯ ต่อไป



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๑๙ (๑๔)^๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นบทกฎหมายที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาว่า คณะกรรมการคุรุสภาซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลใดให้เป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้หรือไม่ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลที่คณะกรรมการคุรุสภาได้คัดเลือกให้เป็นผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็สามารถใช้อำนาจยับยั้งไม่แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวได้ และให้คณะกรรมการคุรุสภาดำเนินการคัดเลือกใหม่ได้โดยชอบตามมาตรา ๑๙ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

โดยที่การกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓ (๓) กำหนดให้อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามบัตรทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน เพราะเหตุเมาสุรา พุดจก้าวร้าย ทำหาย พฤติการณ์เป็นการกระทำความผิดวินัยฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการ และฐานกระทำการอันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์

^๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๙ ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติการโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประการใดแล้วให้ส่วนราชการหน่วยงานศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ไม่มีจรรยาบรรณต่อตนเอง โดยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติและแสดงกิริยาไม่สุภาพ เป็นที่น่ารังเกียจในสังคม และไม่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพโดยมีพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๐ (ข) (๑) และส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๑ (ข) (๔) กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๓ (๓) ของการกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ จึงไม่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นผู้แทนคุรุสภา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมติ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสำหรับการเป็นผู้แทนคุรุสภา และมีมติให้คณะกรรมการคุรุสภาดำเนินการสรรหาผู้แทนคุรุสภา ใหม่ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว มีผลเป็นเพียงการลบล้างโทษทางวินัยที่ผู้กระทำความผิดได้รับเท่านั้น หาได้มีผลเป็นการลบล้างพฤติกรรมการกระทำความผิดอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกลงโทษไปด้วยไม่ เมื่อการกระทำที่เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดียังมีอยู่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเอาพฤติการณ์ในการกระทำความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีมาพิจารณาและมีมติไม่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้แทนคุรุสภา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว และแม้ว่าการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใดหรือไม่ จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อนิติสิทธิและหน้าที่ของบุคคลนั้น แต่ก็มิใช่บทกฎหมายยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)^๒ แห่งพระราชบัญญัติ

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณี มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

๑. ๑

๑. ๑

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑. ๑

๑. ๑



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙^๓ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีจากเอกสารหลักฐานทะเบียนประวัติ การรับราชการ (ก.พ. ๗) ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและแสดง พยานหลักฐานของตนเพื่อแก้ข้อกล่าวหา จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๐/๒๕๕๙)

๑.๒ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

บุคคลผู้ที่จะบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจนั้น จะต้องไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฟ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมาก จนแลดูน่าเกลียด กรณีบุคคลมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากการลบรอยสักอยู่บริเวณ กลางหลังระหว่างหัวไหล่และอยู่ใต้ลำคอเมื่อเทียบกับแผ่นหลังของผู้นั้นแล้วมีขนาดที่ ไม่ใหญ่มากนัก ประกอบกับเป็นรอยที่ปรากฏในร่มผ้า ไม่เป็นที่เปิดเผย เมื่อสวมใส่ เสื้อผ้าหรือเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่แล้วจะไม่สามารถมองเห็นได้ และประการสำคัญ รอยดังกล่าวนั้น ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเพื่อ บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจแต่อย่างใด กรณีจึงไม่เป็นรอยสักที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด อันจะเป็นลักษณะต้องห้ามของการ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) และได้รายงานตัว เข้าทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วิ่ง

^๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายกรัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ให้คำสั่งทางปกครองในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖)

(๑) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน หรือให้พ้นจาก ตำแหน่ง



ว่ายนํ้า) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สอบผ่านเกณฑ์ตามประกาศรับสมัคร และได้เข้ารับการตรวจร่างกายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพราะมีรอยสักกลางหลัง ลบไม่หมด ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการตรวจร่างกายใหม่ แต่ได้รับแจ้งตามหนังสือศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ ยืนยันผลการวินิจฉัยเดิม และเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสืออุทธรณ์ขอให้พิจารณาผลการตรวจร่างกายอีกครั้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจพิจารณาผลการอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วมีมติยืนยันผลการตรวจร่างกายของผู้อุทธรณ์ให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศผลการคัดเลือก และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการตรวจร่างกายและผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สายงานป้องกันปราบปราม (บช.น.๕)

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๘ (๖)^๔ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๑๓)^๕ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๖ ของภาคผนวก ก. ท้ายประกาศตำรวจภูธรภาค ๓ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕

^๔ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

^๕ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีความประพฤติดีและมีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๑๓) ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฟ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้บุคคลที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจต้องไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฟ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด กรณีผู้ฟ้องคดีเคยมีรอยสักนั้น รอยดังกล่าวเป็นรอยที่เกิดจากการลบรอยสักที่อยู่บริเวณกลางหลังระหว่างหัวไหล่และอยู่ใต้ลำคอของผู้ฟ้องคดี โดยขนาดของรอยสักนั้นเมื่อเทียบกับแผ่นหลังของผู้ฟ้องคดีแล้วมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ประกอบกับรอยที่เกิดจากการลบรอยสักของผู้ฟ้องคดีเป็นรอยที่ปรากฏในร่มผ้าไม่เป็นที่เปิดเผย เมื่อสวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่แล้วจะไม่สามารถมองเห็นได้ และประการที่สำคัญรอยลบรอยสักของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีสมัครเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจแต่อย่างใด รอยที่เกิดจากการลบรอยสักของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่เป็นรอยสักที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด อันจะเข้าลักษณะต้องห้ามบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจตามผนวก ก. ท้ายประกาศรับสมัครฯ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ ประกอบกับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเพราะรอยสักกลางหลังลบไม่หมด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการตรวจร่างกาย โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการคืนสิทธิในฐานะผู้สมัครสอบที่สอบผ่านข้อเขียน สมรรถภาพ และผ่านการตรวจร่างกายแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามที่ประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือระเบียบในเรื่องดังกล่าวกำหนด และประกาศผลสอบเฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีต่อไป คำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๑/๒๕๕๙)

ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด กรณีบุคคลเคยถูกดำเนินคดีอาญารฐานวิ่งราวทรัพย์นั้น แม้ในคดีอาญาศาลจะมีคำพิพากษายกฟ้องโดยคดีถึงที่สุดแล้ว แต่จากคำให้การของผู้เสียหายและถ้อยคำของพยานทั้งในชั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและในชั้นพิจารณาของศาล มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา

เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวแล้ววินิจฉัยว่าเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จึงการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตาม ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดี สอบผ่านข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถและเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สอบสัมภาษณ์ รวมทั้งเข้ารับการตรวจร่างกายแล้ว ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประชุมพิจารณา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สอบผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว พบว่าผู้ฟ้องคดี เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกับผู้อื่นอีก ๑ คน วิ่งราวทรัพย์สินเคลื่อนที่โดยใช้ ยานพาหนะ โดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดี ในข้อหาดังกล่าว และศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายกฟ้อง เนื่องจาก พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังมีความสงสัยตามสมควรว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนร้าย ที่ได้ร่วมกระทำความผิดหรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคดีถึงที่สุด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จึงมีมติไม่รับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นผู้มีประวัติและ ความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลำดับที่สอบได้โดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอทราบเหตุผล โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ สำหรับในกรณีผู้มีประวัติ ทางคดีอาญาหรือต้องหาดีอาญา ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ โดยขอให้พิจารณาคณะสมมติของผู้ฟ้องคดีใหม่อีกครั้ง และได้ติดตามสอบถาม ผลการพิจารณาอุทธรณ์หลายครั้งแต่ได้รับคำตอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้ส่งเรื่องให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ที่มีมติ



ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติในมาตรา ๔๘ (๖)^๖ และมาตรา ๕๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ (๒) และ (๔)^๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจจะต้องไม่เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ และกฎ ก.ตร.

^{๖-๗} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

๑.๗

๑.๗

(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

มาตรา ๕๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร ให้บรรจุจากบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน

^๘ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

๑.๗

๑.๗

(๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

๑.๗

๑.๗

(๔) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑.๗

๑.๗



ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาญารัฐประหารด้วย พ.ร.บ. ๒๕๖๑ โดยศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากกรณียังมีข้อสงสัยว่าพยานโจทก์จะเห็นเหตุการณ์ โดยตลอดหรือไม่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมากรณียังมีความสงสัยตามสมควรว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นคนร้ายที่ร่วมกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่ จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้น ให้ผู้ฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง กรณีจึงไม่ปรากฏตามคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดในคดีดังกล่าวว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้กระทำความผิดฐานรัฐประหาร

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาคำให้การของผู้เสียหายและถ้อยคำของพยานทั้งในชั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและในชั้นพิจารณาของศาลที่บ่งชี้ว่า รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดนั้นเป็นของบิดาของผู้ฟ้องคดี โดยในระหว่างเวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกาเศษ ถึง ๒๒ นาฬิกา รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดี และเวลาที่มีการกระทำความผิดคือเวลาประมาณ ๑๙ นาฬิกาเศษ คนร้ายที่วิ่งราวโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย สวมเสื้อสีเหลือง กางเกงสีดำคล้ายชุดพลของโรงเรียนที่ผู้ฟ้องคดีจบการศึกษา ทั้งผู้เสียหายและประจักษ์พยานให้การว่ามีการยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือกันประมาณ ๕ นาที โดยผู้เสียหายยืนยันว่าจำหน้าคนร้ายได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้ามาบดตัวต่อพนักงานสอบสวน ผู้เสียหายก็ยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนร้ายที่เข้ามาแย่งโทรศัพท์มือถือ แม้ถ้อยคำของพยานดังที่ยกมาแสดงข้างต้นไม่อาจจะทำให้ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเชื่อโดยปราศจากความสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงมือวิ่งราวโทรศัพท์มือถือไปจากผู้เสียหายก็ตาม แต่ถ้อยคำของพยานดังกล่าวก็เป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาถ้อยคำของพยานที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนและต่อศาลแล้ววินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจตามข้อ ๒ (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ จึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน อันจะถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบได้เลย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๐/๒๕๕๘)



๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในเทศบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กรณีที่เทศบาลจะกำหนดให้มีตำแหน่งใดอยู่ในส่วนราชการใด มีระดับตำแหน่งใด นอกจากต้องกำหนดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่เทศบาลจัดทำขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแล้ว ในการกำหนดตำแหน่งใหม่จะต้องขอกำหนดเท่าที่จำเป็นและจะต้องจัดสรรงบประมาณตั้งเป็นอัตรารับเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปีงบประมาณนั้นด้วย

การที่เทศบาลบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในขณะที่ตำแหน่งที่แต่งตั้งยังไม่มีอยู่ตามกรอบอัตรากำลังในปีงบประมาณที่แต่งตั้ง คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติให้ยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลด่านขุนทด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รอบปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจึงให้นายอำเภอด่านขุนทดแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบและประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ และมีหนังสือลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งการประกาศจัดพนักงานลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังดังกล่าว โดยการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ในช่วงรายการของฝ่ายอำนวยการมีตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ ให้เพิ่มจำนวน ๑ อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และจังหวัดนครราชสีมาได้ให้นายอำเภอด่านขุนทดแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรายงานตำแหน่งผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างลงหรือตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการกำหนดขึ้นใหม่ และให้ดำเนินการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงรายงานตำแหน่งว่างต่อจังหวัดนครราชสีมา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๖ว ได้สมัครสอบ

และเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศรับสมัครสอบ นายกเทศมนตรีตำบลด่านขุนทด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงรายงานผลการสอบคัดเลือกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ พร้อมกับขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ และในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้รวม ๓ ราย ซึ่งมีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้จำนวน ๓ ราย ดังกล่าวโดยให้มีผลในวันเดียวกันกับวันที่ออกคำสั่ง หลังจากนั้น สำนักปลัดเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นกรอบอัตรากำลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และยังไม่มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณายกเลิกมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ เพื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้สรรหาตำแหน่งดังกล่าวในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามแผนอัตรากำลังต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกคำสั่งลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งดังกล่าวและให้กลับสู่ตำแหน่งเดิม โดยในระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้ไปช่วยปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ ต่อมา เทศบาลตำบลโคกสวายได้ออกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเทศบาลตำบลโคกสวายจึงออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามตำแหน่งดังกล่าวสังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสวาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๖ว กองการศึกษา เทศบาลตำบลด่านขุนทด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๔๘ เอกราชวิสัย วรยศอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด^{๑๐} มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๑} มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง^{๑๒} และมาตรา ๓๕^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลได้กำหนดไว้ และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลังในระยะเวลา ๓ ปี อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย การแบ่งงานภายในส่วนราชการ

^๔ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๔๘ เอกราชวิสัย ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

^{๑๐-๑๓} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๓) กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มาตรา ๑๘ เมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปแล้ว ให้ใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางสำหรับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งนำไปกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๓

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มาตรา ๒๔

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

ให้ความหมายในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแล้วแต่กรณี

มาตรา ๓๕ ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้



การกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งต่าง ๆ กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีตำแหน่งใดอยู่ในส่วนราชการใด มีระดับตำแหน่งใด ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่วนการกำหนดตำแหน่งใหม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอกำหนดเท่าที่จำเป็นและจะต้องจัดสรรงบประมาณตั้งเป็นอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ด้วย ซึ่งการที่พนักงานเทศบาลคนใดจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดนั้น จะต้องได้มีการกำหนดอัตราตำแหน่งและเงินเดือนสำหรับตำแหน่งนั้นไว้แล้วในงบประมาณประจำปีของเทศบาลตามนัยมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง^{๑๔} และมาตรา ๖๗^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๑) โดยกำหนดให้ฝ่ายอำนวยการมีตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ เพิ่มจำนวน ๑ อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณตั้งอัตราเงินเดือนสำหรับตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลประสานกับสำนักงบประมาณในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี เพื่อตั้งเป็นอัตราเงินเดือนของตำแหน่งดังกล่าวตามข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อสภาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวสามารถกระทำได้ล่วงหน้าแต่ไม่อาจออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นใหม่นั้นก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อัตราตำแหน่งและเงินเดือนสำหรับตำแหน่งดังกล่าวเริ่มมีผลใช้บังคับตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เนื่องจากจะเป็นการบรรจุแต่งตั้งก่อน

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๖๕ งบประมาณประจำปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง

ถ้าในปีใดจำนวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอสำหรับการใช้จ่ายประจำปีก็ดี หรือมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม

มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้

(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่น ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่จะมีตำแหน่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่ออกคำสั่ง โดยในขณะนั้นตำแหน่งดังกล่าวยังไม่มีอยู่ ตามกรอบอัตรากำลังในปีงบประมาณที่แต่งตั้ง มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ เห็นชอบให้มีคำสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี โดยได้มีคำสั่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งนั้น จึงเป็นการเพิกถอนคำสั่งตามมาตรา ๕๙^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คำสั่งที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) โดยให้ได้รับอัตราเงินเดือน ๑๔,๘๑๐ บาท ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ที่การเพิกถอนจะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือ

^{๑๖-๑๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมาแล้วหรือไม่

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้ทำขึ้นเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๕๑ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน หรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๒ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา ๕๑ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองได้ และให้นำความในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

